

1517812-59.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517812-59.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517812-59.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2140163/2022 - 91º D.P. CEASA, 25139839 - 91º D.P. CEASA, 2140163 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALEXSANDRO CAVALCANTE DIAS JUNIOR e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dr^a. Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

DAVID FAUSTINO SALES DA SILVA PAZ, nome social DARLIENE, ALEXSANDRO CAVALCANTE DIAS JUNIOR, nome social LETÍCIA e VALTER DE OLIVEIRA PEREIRA, nome social YANDRA THAYNA, qualificadas nos autos, foram denunciadas como incursas nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II e VII, cc artigo 158, §1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pois, segundo a denúncia, no dia 23 de maio de 2022, por volta das 10h44, na Rua Moisés Kauffmann, altura do número 100, Barra Funda, nesta Cidade e Comarca, previamente ajustadas e em unidade de desígnios, subtraíram para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de facas, um celular da marca Apple, modelo Iphone 12, pertencente à vítima Gabriel Giometti Portasio. Consta ainda da denúncia que, nas referidas circunstâncias de tempo e local, as acusadas, previamente ajustadas e em unidade de desígnios, constrangeram a vítima, mediante grave ameaça exercida com emprego de facas, com o intuito de obter para si e para outrem vantagem econômica indevida, a fornecer a senha de seus cartões bancários a

fim de que fizessem transferências.

Narram os autos que a vítima Gabriel parou o carro na Rua Moisés Kauffmann para contratar uma trabalhadora do sexo. Assim que estacionou o veículo uma das acusadas se aproximou e Gabriel permitiu que ela entrasse no carro. A ré anunciou que o valor do programa era de R\$ 50,00 reais e que só aceitava pagamento por cartão. A vítima então, disse que não pagaria com cartão e que não desejava mais o programa. No momento em que o ofendido recusou o programa, a denunciada impediu que ele deixasse o local e chamou as outras duas acusadas, que se aproximaram e mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, exigiram que Gabriel colocasse sua senha bancária em uma máquina de cartão ou transferisse o valor de R\$ 10 mil reais para que fosse liberado. As agentes tentaram passar o cartão da vítima na máquina e também pegaram seu celular com objetivo de fazer um PIX. Ato contínuo, as rés fugiram do local levando o aparelho celular.

Acionados via COPOM acerca do cometimento de um crime envolvendo três travestis, os policiais militares iniciaram o patrulhamento e avisaram três pessoas, aparentemente travestis, entrando em um McDonald's. Os policiais abordaram as acusadas e, no chão perto delas, localizaram uma faca. Após algum tempo de conversa as rés confessaram a prática do crime e apontaram o local onde haviam escondido o celular - atrás de um extintor dentro do McDonald's. Além da faca e do celular foram localizados o cartão bancário da vítima e uma máquina de cartões.

As acusadas foram presas em flagrante delito (fls. 05/06), sendo a prisão convertida em preventiva em decisão de fls. 65/68.

A denúncia foi recebida em 28 de junho de 2022 (fl. 92), as acusadas foram citadas (fl. 133, 134, 136) e apresentaram resposta à acusação (fls. 101/109).

O recebimento da denúncia foi mantido à fls. 122/123, oportunidade em que foi mantida a prisão das acusadas.

Após disponibilização do Deecrim foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns.

Ao final, as rés foram interrogadas (fls. 178/179).

Encerrada a instrução, convertidos os debates orais em memoriais escritos, o representante do Ministério Público, entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia, pugnou pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia. Requereu a consideração da primariedade das rés no momento da fixação da pena, impondo-se o regime fechado para cumprimento da reprimenda (fls. 183/193).

A Defesa da ré Yandar (nome de registro Valter), pugnou pela absolvição, a alegar a inconsistência e insuficiência da prova acusatória, destacando contradições nos relatos prestados. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da participação de menor importância, a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, com afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca, o cômputo da detração, a fixação de regime prisional menos gravoso para início do cumprimento da reprimenda e o direito de recorrer em liberdade (fls. 195/202).

A Defesa das rés Letícia (nome de registro Alexsandro) e Darliane (nome de registro David) suscitou preliminar de ilicitude da prova, argumentando ter sido ilícita a revista efetuada nas rés por policiais do sexo masculino. No mérito, pugnou pela absolvição, a alegar a inconsistência e insuficiência da prova acusatória, destacando contradições nos relatos prestados. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito do artigo 345 do Código Penal, visto que não houve dolo de subtração, bem como o reconhecimento de dois delitos de roubo, em concurso formal, afastando-se a receptação. Ainda subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o afastamento da majorante do emprego de arma branca e a fixação de regime prisional menos gravoso para início do cumprimento da reprimenda e o direito de recorrer em liberdade (fls. 209/222).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilicitude da prova em razão da busca pessoal efetuada por policiais masculinos. O artigo 249 do Código de Processo Penal

estabelece que a busca em mulher seja efetivada por outra mulher, mas desde que não haja retardamento ou prejuízo à diligência. Na hipótese dos autos, embora as rés possam ser equiparadas a mulheres, porque identificadas como travestis, a urgência na efetivação do flagrante mostrou-se impedimento suficiente ao cumprimento do preceito legal, ao contrário do alegado pela defesa, pois não havia policiais femininas na equipe que realizou a diligência. Oportuno destacar que durante o interrogatório judicial não foi relatado qualquer abuso ou constrangimento pelas rés durante a busca pessoal, motivo pelo qual descabida a alegação de ilicitude da prova.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletins de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria igualmente é certa e pode ser comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05 e 06), auto de reconhecimento (fl. 22), pelo reconhecimento realizado em juízo e pela prova oral produzida.

A vítima Gabriel Giometti Portasio reconheceu as rés apresentadas em audiência, com absoluta certeza. Disse que foi em busca de um programa na região dos fatos. Falou com a ré Letícia, autorizando-a a entrar no carro. Já dentro do carro, Letícia disse que custava R\$ 50,00 o programa. O declarante disse que não pagaria em cartão, mas apenas em dinheiro. Letícia chamou a ré Darliene, que estava próxima, disse que ela teria uma máquina de cartão. Letícia perguntou se a vítima era cliente de Darliene, esta disse que não. Letícia puxou o freio de mão então entrou no carro com uma faca e tirou o cartão de sua mãe. Yandra permaneceu ao lado de fora do veículo vigiando. Darliene estava com uma faca prateada, ameaçando a vítima a todo o tempo. Tentaram fazer transferências em valores diversos, mas só conseguiram fazer um PIX de R\$ 50,00, e da conta da Caixa uma transferência de R\$ 1000,00. Permaneceram com o celular da vítima e disseram que só devolveriam se ele pagasse a quantia de R\$ 10.000,00. Saíram do local e ainda jogaram garrafas no carro do réu, o qual ficou danificado, gerando prejuízo de cerca de R\$ 600,00. O declarante saiu do local e pediu ajuda, tendo sido informado por transeuntes que as travestis estavam perto do Mc Donalds, detidas pela polícia. Elas estavam com o cartão do banco Itaú. O celular foi encontrado no Mc Donalds, atrás de um hidrante, pela polícia mesmo, sem avarias. Reconheceu as rés no McDonalds, não teve dúvida alguma. Não conhecia as rés anteriormente. Não chegou a fazer qualquer programa com as rés. Continuou com Letícia no carro, mesmo ela tendo dito que não aceitaria pagamento em dinheiro, e o fez porque desconfiou que podia se tratar de um roubo, então pensou em deixá-la um pouco mais distante. Quem controlava a trava da porta era o passageiro, então Letícia destravou para Darliene entrar. A faca que Darliene trazia era de serra. Seu limite no PIX era de R\$ 1000,00, não sabe dizer porque a transferência foi feita apenas no valor de R\$ 50,00. Lembra-se que Letícia e Darliene estavam de bolsa, mas não se lembra se a bolsa de Letícia chegou a cair no chão.

A testemunha de acusação Yggi Warlom Costa Silva, policial militar, disse que recebeu via COPOM notícia de roubo. Em contato com a vítima, esta passou as características de vestuário das rés e a direção tomada por elas, que foram avistadas quando entravam no Mc Donalds, uma ou duas ruas depois, a uma distância de 5 minutos do local. Pediram apoio de outras viaturas e fizeram a revista às três. Encontrou com as rés os celulares de cada uma delas e máquinas de cartão. Uma das rés admitiu a prática delitiva e disse onde estavam os pertences da vítima, localizados dentro do Mc Donalds. O encarregado da viatura é que fez a entrevista pessoal com as rés. A revista foi feita por ele, não encontrou pertences da vítima em poder das rés, estavam todos escondidos na lanchonete. A vítima contou que as rés entraram em seu carro e tentaram fazer uma transferência de R\$ 10.000,00 pelo Pix. Na delegacia de polícia as rés admitiram informalmente a prática delitiva, o depoente ouviu isso. Não sabe dizer se foi feito o programa da vítima com as rés. Encontraram a vítima parada no veículo.

A testemunha de acusação Rafael Henrique de Souza Ribeiro, policial militar, disse que a informação do roubo foi apresentada pelo COPOM, com as características das

rés, especialmente de vestuários. Viram as três em um Mc Donalds próximo ao local dos fatos, mas decidiram primeiro ir até onde estava a vítima, para confirmar as características. Após fazê-lo, voltaram ao Mc Donalds juntamente com a vítima, embora esta tenha permanecido a uma distância de cerca de 200 m deles, e então fizeram a abordagem. Com a ré Darliene foi localizada uma faca de serra e um cartão de crédito em nome da vítima. Ela confirmou a prática delitiva e apontou o local onde estava o celular da vítima, dentro do Mc Donalds, atrás de um hidrante. A vítima disse que foi fazer programa com uma das rés, quando as outras duas apareceram e exigiram que fosse feito um pix no valor de R\$ 10.000,00. É normal ocorrerem extorsões naquele local, e por se tratar de caso envolvendo prostituição, nos quais os clientes são geralmente casados, não há comunicação à polícia. Em razão disso, as rés acreditariam que não seriam punidas, por isso admitiram com naturalidade que haviam pego o cartão e o celular da vítima, mas não contaram detalhes. Quando foi ao encontro da vítima, ela estava com o carro em movimento. Em sede policial, as rés optaram por permanecer em silêncio (fls. 16, 17 e 18). Em juízo, a ré Darliene negou a prática delitiva. Disse que a vítima já se aproximou com Letícia no carro, a qual já havia recebido R\$ 50,00 por PIX. A vítima propôs que Darliene participasse de um programa a três, ele pagaria mais R\$ 500,00 para cada uma, então fez uma transferência de R\$ 1.000,00. Depois ele queria fazer programa sem preservativo, então disse que pagaria mais R\$ 200,00. Fizeram o programa e, como não tinha dinheiro, disse que sacaria e traria depois. Houve uma discussão em razão do uso de drogas, que a vítima queria fazer, mas as rés não queriam. Ficaram com o celular e cartão da vítima por garantia, se encontrariam no Mc Donalds posteriormente. A faca estava com Letícia, era usada para cortar alimentos. Yandra se aproximou no momento em estavam realizando o programa, apenas foi ao Mc Donalds. Não conhecia a vítima anteriormente. Nunca foi presa ou processada antes. Estudou até a oitava série. Trabalhava fazendo programas, ganhava cerca de R\$ 2000,00 a R\$ 3000,00. Não conhecia os policiais anteriormente. Estava em São Paulo havia três dias,

A ré Letícia, por seu turno, disse que fez o programa com a vítima, a qual fez um PIX de R\$ 50,00. Após realizar o programa, a vítima viu Darliene e quis que ela participasse do programa. Combinaram o valor de R\$ 500,00 para cada uma. Nunca foi presa ou processada antes. Trabalha com programas e faxina, ao todo tira cerca de R\$ 3000,00. Foi o primeiro programa com a vítima antes. A faca estava com ela, usava para tirar a comida dos dentes, pois usa lâmina nos dentes. Não falou essa versão para o delegado porque ele não quis ouvir.

A ré Yandra, por seu turno, disse que a vítima já a abordara por duas vezes perguntando o valor do programa, naquele dia. Ele foi procurar outra pessoa para fazer o programa. Após um tempo, viu que a vítima parou o carro mais à frente, fazendo um sinal. Colocou o rosto no vidro e viu as rés Letícia e Darliene, soube que tinham feito programa com a vítima. Depois conversou normalmente com as corrés, então decidiram ir ao Mc Donalds comer um lanche, quando foi presa. Não falou essa versão para o delegado porque ele não quis ouvir. Nunca foi presa ou processada antes. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. Trabalha com programas e também lavando roupas, ganha cerca de R\$ 1600,00 por mês.

Como visto, apesar da insurgência da Defesa, a condenação é de rigor, pois a negativa das rés encontram-se isoladas no contexto probatório, não tendo o condão de infirmar a prova acusatória.

Ressalta-se, ainda, que tanto na fase policial quanto em juízo a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, as acusadas como sendo as autoras dos crimes. Assim, é certo que a firmeza das declarações da vítima Gabriel afasta quaisquer máculas suscitadas pela defesa.

Como é cediço, a palavra da vítima não deve ser desqualificada, mormente em se tratando de crime patrimonial no qual não se comprovou qualquer animosidade que desautorizasse o teor das declarações.

Nesse sentido: Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu." (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel. Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186), "Em

sede de roubo, é possível que a condenação do agente se escore nas palavras da vítima, quando o seu depoimento na polícia e em juízo for harmônico e coerente, não havendo qualquer motivo para que mentisse, incriminando pessoa até então desconhecida." (RJTACRIM 37/276) e "Em se tratando de crime de roubo, a palavra da vítima é de suma importância para o deslinde do feito." (RJTACRIM 36/335).

No mesmo sentido:

"Nada há nos autos a indicar que a vítima tivesse qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos. A palavra da vítima, no caso, assume papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente que não conhece e sem motivos, daí porque os seus relatos merecem todo o crédito, porque não teriam elas qualquer proveito em mentir. Conforme sabido, a palavra da vítima tem relevo especial em delitos contra o patrimônio." (Apelação Criminal, nº 0007991-78.2002.8.26.0609, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 26/03/14).

Ademais, não há prova de que tenha sido a vontade do ofendido influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade e não se vislumbra nos autos nenhum contra-indício que ponha em dúvida a sinceridade dos seus relatos nas fases policial e judicial, que se apresentaram em conformidade com os demais elementos de convicção.

De outro lado, nada há a desqualificar ou macular com imparcialidade a narrativa dos policiais, não havendo motivos para que acusassem falsamente as rés.

É certo que os depoimentos dos policiais não merecem reparos se acompanhados de outros elementos de prova, quando prestados em uníssono, com coerência e plena segurança, sendo esta a hipótese dos autos. Este o entendimento dominante nos Tribunais, confira-se: "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos (...) 5. Habeas corpus não conhecido" (STJ, HC 211203/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 03.11.2015).

Ademais, cabe afastar a assertiva da Defesa quanto à existência de contradições nos depoimentos da vítima e testemunhas. Ora, tratando-se de pessoas, não há que se exigir precisão absoluta nas narrativas, visto que a percepção humana é mesmo falha, sendo suficiente para a credibilidade dos relatos que se mostrem coesos em seus aspectos substanciais, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Portanto, as pequenas contradições apontadas pela Defesa, relativas ao local exato onde encontrados os bens subtraídos, ou à forma como se deu a comunicação dos fatos pela vítima, não têm o condão de afastar a validade dos relatos.

Nesse sentido: PROVA TESTEMUNHAL - Modificações e pequenas contradições verificadas em pontos secundários dos depoimentos prestados - Irrelevância: São irrelevantes eventuais modificações e pequenas contradições verificadas, em pontos secundários, nas declarações das testemunhas, se os depoimentos nas fases policial e judicial se apresentam convergentes e coerentes no essencial. (TACrimSP - Ap. nº 1.332.161/4 - São Paulo - 13ª Câmara - Rel. Lopes da Silva - J. 04.02.2003 - v.u).

Destaque-se, ainda, que as alegações da Defesa da ré Yandra (nome registral Valter), quando à incoerência na transferência de apenas R\$ 50,00, via PIX, e à ausência de subtração de valor em espécie, configuram-se meras ilações e especulações, insuficientes para fragilizar o conjunto probatório amealhado aos autos.

De outro lado, o argumento da Defesa das rés Darliane e Letícia fundado na teoria da "perda de uma chance" não tem aplicação no caso em tela. Na hipótese, revelando-se suficientes os elementos anexados pelo Ministério Público aos autos para o convencimento do julgador, caberia à Defesa postular eventuais diligências adicionais para respaldar a versão exculpatória, o que não fez.

Assim, tendo sido a res apreendida em poder das acusadas pelos policiais militares, logo após o roubo, e diante do pronto reconhecimento efetuado pela vítima, a

autoria resta indubitável.

À luz de tal quadro probatório, evidentemente descabido o pleito defensivo para desclassificação do delito de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões. Ora, a prova acusatória apontou que as rés efetivamente agiram imbuídas do dolo de subtração do aparelho celular e valores pertencentes à vítima, não havendo respaldo probatório para a versão relativa à ausência de pagamento de programa feito com a vítima.

Nesse passo, não prospera o o pleito da defesa da ré YANDRA para o reconhecimento de participação de menor importância. Isso porque, embora a ré não tenha praticado diretamente a ameaça e o desapossamento dos bens da vítima, inequívoco que aderiu a tais atos, incidindo plenamente a hipótese do artigo 29, caput, do Código Penal. E a participação daquele que dá cobertura e garante a eficácia da ação delitiva, função exercida pela ré no caso em tela, não pode ser considerada de menor importância.

Com relação à impossibilidade de reconhecimento da participação de menor importância em casos similares ao presente, cabível destacar os seguintes julgados: "A conduta do agente, durante o roubo, conhecida como "cobertura", é imprescindível para o sucesso do ilícito, pois incumbe a tal elemento vigiar a aproximação de pessoas, em especial policiais, para assegurar a fuga, não havendo como se entender que tal participação seja de menor importância." (TACRIM-SP - AC - Rel. Afonso Faro - RJD 16/141).

"Inadmissível falar-se de participação de menor importância, na conduta do agente que, motivado, indica a seus comparsas o lugar propício à prática do roubo ou daquele que utilizando-se do seu veículo os transporta e com eles participa do crime, e muito menos daquele que, após perpetração de grave ameaça e violência à pessoa, para execução do crime, ajuda na subtração da res furtiva." (TACRIM-SP -AC - Rel. Raul Motta - RJD 16/150).

No tocante à qualificadora do concurso de agentes, ressalte-se que a vítima apresentou depoimento firme e coeso, esclarecendo que uma das acusadas, que estava em seu carro, impediu que ele deixasse o local e, ato contínuo, chamou as outras duas rés, que se aproximaram e mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, exigiram a senha do cartão bancário e o celular. Clara, daí, a união de esforços com vistas à consecução e consumação da infração, pelo que não prospera a tese defensiva postulando o afastamento da causa de aumento de pena do concurso de agentes, diante da alegada inexistência de comprovação do liame subjetivo entre as agentes.

Presente, ainda, a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, a despeito da ausência de laudo pericial. Isso porque a apreensão de uma faca restou inequívoca nos autos, tanto pelo auto de fls. 25 quanto pelos relatos da vítima, das testemunhas e das rés, que admitiram haver uma faca de cozinha na bolsa da ré Letícia. Não há dúvidas, portanto, quanto à caracterização do objeto apreendido como arma, não se mostrando imprescindível o laudo pericial, e pouco importando que se tratasse de faca de cortar pão.

Devidamente caracterizada, ainda, a prática da extorsão, na medida em que a vítima foi obrigada a fornecer a senha de seu cartão bancário para que as acusadas efetuassem transações. Igualmente configurada a qualificadora do parágrafo 1º do artigo 158 do Código Penal, quanto ao crime de extorsão, pois cabalmente evidenciado nos autos o concurso de agentes.

Nesse passo, cabe afastar a tese defensiva postulando o reconhecimento da prática de dois roubos na sequência, afastando-se a extorsão. Ao contrário do alegado, da prova produzida restou indubitável que a vítima efetivamente informou suas senhas bancárias, em ato tipicamente colaborativo. Inequívoco que ela foi compelida a fazê-lo, sob ameaça, preenchendo-se os elementos típicos do tipo penal da extorsão.

Tem-se, portanto, que apesar dos bem lançados argumentos da defesa, inviável o reconhecimento de crimes de roubo, em concurso formal. Embora cometidos no mesmo contexto fático, os delitos resultaram de diferentes desígnios e se materializaram em ações autônomas, restando evidente da prova colhida que houve efetivamente dois delitos, sendo um de roubo e outro de extorsão, ambos com suas respectivas

qualificadoras.

Nesse sentido, decisão do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "O requerente, juntamente com os seus comparas, abordou a vítima e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restringindo-lhe a liberdade, exigiu a entrega de seu veículo e demais objetos. Consumado o delito de roubo, com a efetiva inversão da posse dos bens, ele ainda manteve o ofendido em seu poder e o constrangeu, mediante ameaça, a fornecer os seus dados bancários, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, praticando, então, o delito de extorsão. Não há que se cogitar acerca de crime único em razão da consunção, tendo em vista que as ações do requerente, embora inseridas em um mesmo contexto fático, se voltaram para a prática de duas condutas delitivas subsequentes e distintas" (8º Grupo de Direito Criminal - Revisão Criminal nº 0048582-12.2015.8.26.0000 - Rel. Desembargador Leme Garcia, j. 27.07.2017).

Não obstante, imperioso o reconhecimento da figura do crime continuado, afastando-se a hipótese de concurso material. Da prova colacionada aos autos verifica-se que, embora configurando ações autônomas e figuras penais distintas, indubitável que os crimes se deram em continuidade delitiva, pois no mesmo contexto fático, nas mesmas circunstâncias e com iguais modos de execução, evidenciando-se que o segundo deles era continuação do primeiro. Nesse passo, sendo ambos delitos contra o patrimônio, previstos no mesmo título penal, cabível a aplicação do comando do artigo 71 do Código Penal.

Portanto, diante do firme conjunto probatório amealhado aos autos, e afastadas as teses defensivas, imperiosa a condenação das acusadas pelos delitos descritos no artigo 157, §2º, incisos II e VII e 158 §1º, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Passo à dosimetria das penas.

David Faustino Sales da Silva Paz, nome social DARLIENE

Crime de roubo

Na primeira fase, observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré, pelo que fixo a pena-base no mínimo legal 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não verifico circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas

Presentes as causas de aumento do §2º do artigo 157, incisos II e VII, aumento a pena aplicada em 3/8 (três oitavos), resultando em 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa. Justifico o aumento em fração superior ao mínimo legalmente previsto em razão da maior gravidade concreta da conduta das agentes, que cometeram o crime em superioridade numérica e com utilização de arma branca.

Justifico a fração utilizada para majoração da pena no entendimento abaixo citado:

"Em matéria de causas de aumento da pena cominada ao roubo, para que não se equalizem situações desiguais, o menor coeficiente de aumento (1/3) deve reservar-se à hipótese de unicidade, adotando-se números fracionários mais significativos e adequados, até metade, nos casos de pluralidade. (Apelações no 1.032.533/5, 1.032.911/1, 1.033.395/2, 1034.383/1, 1.036. 617/0, 1.037.135/7, 1.041.935/4, 1.049.733/0, 1.052.075/2, 1.052. 345/6 e 1.057.023/8). Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que, "no que diz respeito ao concurso de causas de aumento de pena, variando a fixação deste de 1/3 a metade, e havendo duas causas concorrentes, há, sem dúvida, maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, razão por que é mais correta a corrente doutrinária que sustenta que, nesse caso, ambas devam ser consideradas para a fixação do aumento além do limite mínimo". (Habeas Corpus no 70.900-1 - SP, Min. Moreira Alves, Relator).

"O aumento acima de 1/3 sobre a pena-base em virtude da concorrência de duas qualificadoras (concurso de duas ou mais pessoas e uso de arma de fogo) não se revela injustificado, conforme precedente de ambas as Turmas desta Corte". (STF, HC no 76. 405-1-SP, 1ª Turma, Rel. : Min. Moreira Alves). Nesta Câmara adota-se a seguinte escala de aumento:

Número de qualificadoras

Coeficiente de aumento

01 (uma)

1/3 (8/24)

02 (duas)

3/8 (9/24)

03 (três)

5/12 (10/24)

04 (quatro)

11/24

05 (cinco)

½ (12/24)

Na espécie,afigura-se mais apropriada a elevação de 3/8 (três oitavos).Portanto, as penas cristalizam em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa" . (Voto no 6556 - Apelação no 1.111.359/5, 7a Câmara do TACRIM-SP - Rel.Correa de Moraes).

Na falta de outras causas de aumento e diminuição torno definitiva a pena em 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa, para o delito de roubo

Crime de extorsão

Na primeira fase, observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré, pelo que fixo a pena-base no mínimo legal 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não verifico circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Por fim, considerando a configuração da causa de aumento prevista no §1º do artigo 158 do Código Penal, aumento a pena aplicada em 1/3, na ausência de causas de diminuição a serem consideradas, estabelecendo a pena definitiva em 5 anos e 4 meses e 13 dias-multa.

Observada a continuidade delitiva, aplicável o comando do artigo 71 do Código Penal, pelo que aumento a pena do delito mais grave, o de roubo majorado, em 1/3, totalizando 7 anos, 4 meses de reclusão e 17 dias-multa

Nos termos do artigo 33, do Código Penal, a pena privativa de liberdade ora aplicada deverá ser cumprida em regime inicial semi-aberto, considerando o montante da pena e primariedade da ré.

Alexsandro Cavalcante Dias Junior, nome social LETÍCIA

Crime de roubo

Na primeira fase, observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré, pelo que fixo a pena-base no mínimo legal 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não verifico circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Presentes as causas de aumento do §2º do artigo 157, incisos II e VII, aumento a pena aplicada em 3/8 (três oitavos), resultando em 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa. Justifico o aumento em fração superior ao mínimo legalmente previsto em razão da maior gravidade concreta da conduta das agentes, que cometeram o crime em superioridade numérica e com utilização de arma branca. A opção pela fração de aumento foi esclarecida quando da fixação da pena da primeira ré.

Na falta de outras causas de aumento e diminuição torno definitiva a pena em 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Crime de extorsão

Na primeira fase, observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré, pelo que fixo a pena-base no mínimo legal 04 anos de reclusão e

10 dias-multa.

Na segunda fase, não verifico circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Por fim, considerando a configuração da causa de aumento prevista no §1º do artigo 158 do Código Penal, aumento a pena aplicada em 1/3, na ausência de causas de diminuição a serem consideradas, estabelecendo a pena definitiva em 5 anos e 4 meses e 13 dias-multa.

Observada a continuidade delitiva, aplicável o comando do artigo 71 do Código Penal, pelo que aumento a pena do delito mais grave, o de roubo majorado, em 1/3, totalizando 7 anos, 4 meses de reclusão e 17 dias-multa

Nos termos do artigo 33, do Código Penal, a pena privativa de liberdade ora aplicada deverá ser cumprida em regime inicial semi-aberto, pois a despeito da gravidade do delito, trata-se de ré primária e de bons antecedentes.

Valter de Oliveira Pereira, nome social YANDRA THAYNA

Crime de roubo

Na primeira fase, observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré, pelo que fixo a pena-base no mínimo legal 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não verifico circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Presentes as causas de aumento do §2º do artigo 157, incisos II e VII, aumento a pena aplicada em 3/8 (três oitavos), resultando em 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa. Justifico o aumento em fração superior ao mínimo legalmente previsto em razão da maior gravidade concreta da conduta das agentes, que cometeram o crime em superioridade numérica e com utilização de arma branca. A justificativa para a fração de aumento eleita foi indicada anteriormente nesta sentença.

Na falta de outras causas de aumento e diminuição torno definitiva a pena em 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Crime de extorsão

Na primeira fase, observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré, pelo que fixo a pena-base no mínimo legal 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não verifico circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Por fim, considerando a configuração da causa de aumento prevista no §1º do artigo 158 do Código Penal, aumento a pena aplicada em 1/3, na ausência de causas de diminuição a serem consideradas, estabelecendo a pena definitiva em 5 anos e 4 meses e 13 dias-multa.

Observada a continuidade delitiva, aplicável o comando do artigo 71 do Código Penal, pelo que aumento a pena do delito mais grave, o de roubo majorado, em 1/3, totalizando 7 anos, 4 meses de reclusão e 17 dias-multa

Nos termos do artigo 33, do Código Penal, a pena privativa de liberdade ora aplicada deverá ser cumprida em regime inicial semi-aberto, pois a despeito da gravidade do delito, trata-se de ré primária e de bons antecedentes.

Inviável o cômputo da detração no caso em tela, pois ausente nos autos a certidão comprobatória da conduta carcerária das rés exigida pela Lei de Execução Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR às rés:

(i) DARLIENE (David Faustino Sales da Silva Paz), qualificada nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II e VII, cc artigo 158, §1º, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, cada um deles no mínimo legal.

(ii) LETÍCIA (Alexsandro Cavalcante Dias Junior), qualificada nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II e VII, cc artigo 158, §1º, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 7

(sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, cada um deles no mínimo legal.

(iii) YANDRA THAYNA (Valter De Oliveira Pereira), qualificada nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II e VII, cc artigo 158, §1º, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, cada um deles no mínimo legal.

Ausentes os requisitos legais, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por outra espécie de pena ou de conceder às rés o benefício da suspensão condicional da pena.

Nego às rés o direito de recorrer em liberdade, por estarem satisfeitos os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Responderam presas à imputação e foram condenadas ao cumprimento de pena em regime intermediário, de forma que necessária a manutenção da custódia para que se garanta a aplicação da pena e da lei penal.

Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o necessário ao cumprimento das penas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA